En vertu du RGPD, le non-respect des exigences applicables en matière d'AIPD peut donner lieu à des amendes imposées par l'autorité de contrôle compétente. Le fait de ne pas effectuer d'AIPD alors que le traitement est soumis à l'obligation d'une telle analyse (article 35, paragraphes 1, 3 et 4), de réaliser l'analyse d'une manière incorrecte (article 35, paragraphes 2 et 7 à 9) ou de ne pas consulter l'autorité de contrôle compétente lorsque la situation l'exige (article 36, paragraphe 3, point e), est passible d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

II. Objectifs des présentes lignes directrices

Les présentes lignes directrices tiennent compte:

- de la déclaration 14/EN WP 218 du groupe de travail «Article 29» sur la protection des données (GT29)[6];
- des lignes directrices 16/EN WP 243 du GT29 relatives aux délégués à la protection des données[7];
- de l'avis 13/EN WP 203 du GT29 relatif à la limitation des finalités[8];
- des normes internationales pertinentes[9].

Conformément à l'approche par les risques préconisée par le RGPD, il n'est pas obligatoire d'effectuer une AIPD pour chaque opération de traitement. Une AIPD n'est requise que lorsque le traitement est «*susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques*» (article 35, paragraphe 1). Afin de garantir une interprétation cohérente des situations dans lesquelles une AIPD est obligatoire (article 35, paragraphe 3), les présentes lignes directrices s'appliquent en premier lieu à éclaircir cet aspect et fournissent des critères pour les listes que les autorités de protection des données (APD) sont tenues d'adopter en vertu de l'article 35, paragraphe 4.

Conformément à l'article 70, paragraphe 1, point e), le Comité européen de la protection des données (CEPD) pourra publier des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques afin d'encourager une application cohérente du RGPD. Le présent document ayant pour objet d'anticiper les travaux futurs du CEPD, il s'emploie à clarifier les dispositions pertinentes du RGPD afin de faciliter le

---

[6] Déclaration 14/EN WP 218 du G29 concernant le rôle d'une approche par les risques dans les cadres juridiques de la protection des données (en anglais), adoptée le 30 mai 2014.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp218_en.pdf?wb48617274=72C54532

[7] Lignes directrices 16/EN WP 243 du G29 relatives aux délégués à la protection des données (en anglais), adoptées le 13 décembre 2016.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp243_en_40855.pdf?wb48617274=CD63BD9A

[8] Avis 13/EN WP 203 du G29 de mars 2013 relatif à la limitation des finalités, adopté le 2 avril 2013.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf?wb48617274=39E0E409

[9] Par ex., ISO 31000:2009, *Management du risque – Principes et lignes directrices*, Organisation internationale de normalisation (ISO); ISO/IEC 29134 (projet, indisponible en français), *Technologies de l'information – Techniques de sécurité – Lignes directrices pour l'évaluation d'impacts sur la vie privée*, Organisation internationale de normalisation (ISO).